

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3269/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวอารยาหรือแหม่ม ศรีนุรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 339 วรรคสาม

จำเลยกับพวกใช้ยากดประสาทอย่างแรงใส่ลงในกาแฟให้ผู้เสียหายดื่มเมื่อผู้เสียหายดื่มแล้วสิ้นสติไปแทบจะทันที แล้วจำเลยกับพวกได้ลักเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป ผู้เสียหายฟื้นคืนสติที่โรงพยาบาลหลังจากเวลาล่วงไปประมาณ 12 ชั่วโมง ดังนี้ แม้ผู้เสียหายจะไม่ได้รับอันตรายแก่กายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือว่าเป็นอันตรายแก่จิตใจของผู้เสียหายแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม

(วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 9/2531).

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน ๔๖,๐๐๓ บาท โดยจำเลยกับพวกร่วมกันใช้ยาสลบใส่ลงในกาแฟให้ผู้เสียหายดื่มจนผู้เสียหายมึนเมาสลบไม่ได้สติ เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของผู้อื่นขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๙, ๘๓ และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนราคา ๔๔,๗๑๕ บาทแก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม ลงโทษจำคุก ๑๒ ปี คืบเงินสด ๖๕ บาทของกลางแก่ผู้เสียหายและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน ๔๔,๗๑๕ บาทแก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกับพวกอีก ๑ คนร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ยาสลบผสมในกาแฟให้ผู้เสียหายทั้งสี่ดื่มเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสี่หมดสติไปอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วจำเลยกับพวกลักเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งสี่ไปจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้องส่วนที่ว่ากระทำความผิดจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสามหรือไม่นั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยกับพวกใช้สารพิษโนบาร์บิทัลซึ่งเป็นยากดประสาทอย่างแรงใส่ลงในกาแฟให้ผู้เสียหายดื่ม เมื่อผู้เสียหายดื่มแล้วสิ้นสติไปแทบจะทันทีและไปพ้นคืนสติที่โรงพยาบาลหลังจากเวลาล่วงไปประมาณ ๑๒ ชั่วโมงแม้ผู้เสียหายจะไม่ได้รับอันตรายแก่กายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือได้ว่าเป็นอันตรายแก่จิตใจอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายสังเวียน รัตนมุง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>